

美乐家见习推广服务商申请表

一、申请人信息

申请人：_____ 通讯地址：_____（选填）

身份证号码：_____ 通讯电话：_____

美乐家编号：_____ 电子邮箱：_____（选填）

收款账户（仅限建设银行借记卡，如此前已提交，此处可不重复填写）

开户银行：_____ 账号：_____ 账户名：_____

二、申请人声明

申请人保证本人及其配偶已经登入“美乐家官网→业务中心→资料中心”全面阅读理解并接受《推广服务协议》、《事业代表政策声明》、《美乐家互联网使用指南》及其它不时修改、颁布的美乐家政策的约束。在申请人作为见习推广服务商的有效期内，应当遵守上述美乐家政策及本申请书及其附件《见习推广服务商展业承诺书》《真实合规展业承诺书》等全部内容，如有违反，美乐家有权以书面方式通知申请人解除本协议，并要求申请人承担违约责任。

本人同意美乐家收集、使用银行卡类的金融信息（个人敏感信息）、以及其他本表单所涉的个人信息，仅用于帮助本人办理见习推广服务商之目的。

申请表背面的“申请人声明条款”为申请人本人及其配偶自愿作出并严格遵守。

申请人签字：_____

申请日期：_____

收件电子邮箱：**Melaorder@melaleuca.com.cn**

收件人：美乐家（中国）日用品有限公司客服部收

请注意：本申请表共七页，均需签署姓名并一起递交

美乐家审核决定：

☐同意 ☐不同意申请人成为见习推广服务商

审核决定日：_____

申请人声明条款

1. 申请人须按照要求提交申请事项所需的申请资料，并承诺填写信息、申请资料真实有效。如有变更，应立即书面通知美乐家（中国）日用品有限公司（以下简称“美乐家”）。
2. 申请人符合国家法律法规、美乐家政策的规定和要求，具备合法合规的资质和条件；已满 22 周岁，具有完全行为能力，非美乐家正式员工、境外人员、全日制在校学生、医务人员、公务员、教师、现役军人或其它法律法规所禁止从事兼职或经营活动的人员。
3. 美乐家有权接受或拒绝本申请，审核决定自审核决定日起生效，申请人自愿接受美乐家作出的任何审核决定和审核意见。
4. 美乐家的审核决定为同意申请人成为见习推广服务商的，
 - 1) 该审核决定的有效期为 1 年，有特殊情况需要延长或提前结束审核决定的有效期的，美乐家另行通知。
 - 2) 自审核决定日起，申请人在审核决定日前获得的美乐家经营身份即刻终止，申请人应按照《推广服务协议》及其附件的约定、美乐家政策和国家法律法规向美乐家提供推广服务，美乐家在代扣代缴个人所得税后向本申请表中载明的收款账户支付税后服务费。
 - 3) 申请人应在审核决定的有效期内，成立有限公司或个体工商户（以下简称“独立商事主体”）、具备美乐家推广服务商的条件、并以该独立商事主体的名义向美乐家申请成为推广服务商，申请人必须为该独立商事主体的营业执照上的法定代表人、经营者或负责人。美乐家有权根据申请人服务的市场规模等情况，对见习推广服务商的风险进行评级，如申请人服务的市场顾客规模达到一定标准，美乐家通知申请人办理上述营业执照成为美乐家推广服务商的，自通知之日起3个月内，申请人未办理营业执照成为推广服务商，美乐家有权停止发放服务费。美乐家停止支付服务费当月的最后一日，双方的见习推广服务合同关系将自动终止。
 - 4) 审核决定的有效期届满的或申请人成立的独立商事主体已经成为美乐家推广服务商的或者申请人申请成为其它类型经营者的，申请人的见习推广服务商身份即刻终止。
5. 美乐家的审核决定为不同意申请人成为见习推广服务商的或者申请人在第 4 条所述的审核决定的有效期内没有成立独立商事主体并成为美乐家推广服务商的，申请人不得经营美乐家事业。
6. 申请人、申请人的配偶与美乐家不存在任何形式的劳动关系、劳务关系或其它人身依附性法律关系。
7. 申请人配偶的行为已取得申请人授权，等同于申请人的行为，申请人对其配偶的行为承担相应的法律后果。
8. 美乐家已经向申请人明确告知阐述收集使用个人信息的目的、类型、使用方式和删除方式，申请人同意提供个人信息给美乐家保存、使用和修改。申请人也已经向其配偶阐释告知相关事项并取得其同意。
9. 在申请人作为见习推广服务商的有效期内，申请人与美乐家任意一方均有权提前10天书面通知对方无理由解除本协议，互不负违约责任。

申请人签字：_____

申请日期：_____

见习推广服务商 展业承诺书

本人在严格遵守国家法律法规、政策，遵守美乐家各项制度，不从事欺诈、违法或有违道德的行为的基础上郑重承诺如下：

1. 真实准确地介绍产品的使用方式、注意事项及产品退换货政策等事项。不做任何夸大不实、引人误解的宣称、演示、分享。
2. 不得明示或暗示产品具有预防或治疗疾病的功效。当消费者患有疾病或有不舒适症状时，应当建议消费者立即停止使用产品、到医院就医治疗、遵从医嘱，不得宣称产品有治疗疾病、缓解不适的效果，不得建议消费者停医停药，不得提供治疗疾病的建议或意见。
3. 尊重消费者的选择自由，不强行推广美乐家产品，不怂恿、引诱、教唆消费者过度购买。不诱骗消费者尤其是老年、病弱等人群。
4. 不以研讨会、激励会、表彰会、旅游等形式举办与美乐家相关或假借美乐家名义的会议或活动。不从事“拉人头”、传销或其它涉嫌欺诈的活动。不利用社交媒体等方式非法集资、敛财、捐款。不直接或变相炫耀收入财富、生活方式，物质享受。

承诺人（签字）：

身份证号：

日期：

真实合规展业承诺书

鉴于：

本人向美乐家（中国）日用品有限公司（以下简称“美乐家”）申请成为美乐家见习推广服务商（以下简称“本人”或“服务商”）。本人将严格依照签署的相关法律文件的约定开展美乐家事业，向美乐家提供真实的产品推广服务和市场管理服务。故此，理解同意并郑重承诺以下事项：

- 一、本人提供之**产品推广服务**，在于通过推广美乐家产品来寻找认可美乐家产品且具备真实入会和消费意愿的消费者，促成其加入成为美乐家会员顾客，并且形成真实的、稳定的和持续的美乐家产品消费习惯。美乐家会员顾客，具体是指具有真实购买意图、充分了解美乐家、提交真实有效的申请资料、亲自购买和使用美乐家产品的顾客。
- 二、本人提供之**市场管理服务**，是基于维持、发展美乐家会员顾客群体而形成的市场管理活动，其内容包括但不限于为本市场提供售前售后咨询服务，维持并提高本市场月度消费续订率，挽留终止和退出的会员顾客，培养新的推广服务商等。
- 三、美乐家推广服务费的对价是本人向真实顾客提供了真实服务，该等推广服务具体包括向真实的顾客推荐美乐家产品，提供示范、讲解产品、经验分享，市场管理，从而让其了解和熟悉产品，产生真实的购买意愿，成为美乐家顾客并持续消费。未真实提供这些服务，无法获得推广服务费。
- 四、本人应当确保本市场内美乐家会员顾客的**真实性**，市场内不应存在代为注册会员，代为订购美乐家产品，转赠、转售、直接或间接地向第三方供应美乐家产品等利用美乐家产品或服务获取推广服务费以外的利益的情形。如违约转售的，美乐家有权 1) 不再支付任何费用，并要求本人退回已获得的全部推广服务费；且 2) 本人应向美乐家支付**5万元/次**转售行为的违约金（例如转售4次，应支付的违约金为**20万元**）。本人知晓并同意违反此规定，将导致消费者对美乐家品牌评价降低，损害美乐家商誉，对公司造成无法弥补的重大损害。就此本人将额外承担 **30万元**的商誉损害赔偿金。
- 五、本人不会通过任何不真实乃至欺诈的方法与手段来从事美乐家事业，该方法与手段包括但不限于发展不真实的会员顾客，虚构不存在的产品推广服务和市场管理服务，操纵他人会员账号或者服务商运营资格，弄虚作假应对美乐家履约核查等。
- 六、本人应当保留证明真实地履行产品推广服务和市场管理服务的证明材料，保留期限不少于**贰年**，并根据美乐家的履约核查要求予以提供。本人充分认可并接受由此造成的所有有利或不利后果。
- 七、本人理解并同意接受美乐家**履约核查**。美乐家有权单方自行对可能的违约行为或服务商的达成状态进行履约核查和最终认定。例如：1) 新达成某阶段的服务商（如新达成初级推广服务商三）；2) 某一个月内快速达成新阶段的服务商；3) 短期内推广服务工作触及的顾客数量激增，市场规模快速增长；4) 其他美乐家认为需要进行履约核查的情形。履约核查期间，美乐家有权冻结、暂停支付所有服务费用，并将采取以下措施：1) 本人应配合调查，提供要求的信息或材料，否则公司有权立即终止合作并不再支付任何费用；2) 如本人违反约定而被终止合作的，本人无权要求美乐家支付任何费用；3) 如调查后认定本人符合公司标准的，美乐家将立即支付被冻结的全部服务费用。
- 八、本人不得从事或介绍他人从事美乐家同类竞争事业。在双方合作期间或合作终止之后的 12 个月内，本人不得参与或介绍他人经营同美乐家具有竞争关系之同类服务活动。

九、本人过去未曾从事任何前述一（向非真实顾客提供推广服务）、二（销售、转售、赠予美乐家产品）、三（从事或介绍他人从事竞争事业）行为，现在没有从事、将来也不会从事此类行为，如有违反，公司有权：

1. 立即解除与本人的任何合同/协议，并不再支付任何未付的费用。本人已获得的相关费用，将全部退还公司。
2. 采取措施限制推广服务权利，包括禁止参与美乐家任何形式的表彰及业务促销活动等；
3. 本人应向美乐家支付违约金，违约金额为违约行为发生当月前十二个月服务费总额的 2 倍（如不满十二个月的，违约金为合同/协议实际履行期间的全部服务费用的 2 倍）；
4. 赔偿美乐家因维权而产生的所有费用，如：律师费、公证费、第三方调查费用等。
5. 上述不足以弥补美乐家全部损失的，本人应当继续承担赔偿责任。

十、本承诺书为本人与美乐家签署的各类法律文件的组成部分；若内容与其他法律文件不一致的，则以本承诺书内容为准。本人违反以上承诺内容的，则视为对美乐家其他各类法律文件的根本违反，应当依约承担违约责任。

本人充分理解并同意，美乐家 CDM 商业模式的核心是构建庞大的、忠诚的、稳定的美乐家会员顾客体系。**“把真实的产品带给真实的顾客因为他们真的需要”**是美乐家的经营原则更是每一个服务商的服务准则。任何通过不真实的手段来发展缺乏真实意愿乃至虚假顾客的行为，都将对美乐家的商业模式和会员顾客体系造成实质损害。那些实施不真实的甚至欺诈的方法与手段进行市场炒作的行为，不仅严重违反了美乐家相关法律文件的约定，更是触碰了国家法律法规的红线。

本人（签名）：_____

身份证号：_____

日期： 年 月 日

个人所得税 APP 下载提醒及回执

亲爱的个人直销员/见习推广服务商：

温馨提示：“依法纳税是每个公民应尽的义务”。

如果您成功申请成为我司个人直销员/见习推广服务商，您从美乐家公司获得的销售报酬/推广服务费是劳务报酬，我司有法定义务为您预扣预缴个人所得税。

劳务报酬属于个人综合所得，需在获得劳务报酬的次年 3 月 1 日至 6 月 30 日期间进行个人所得税综合所得年度汇算清缴。

请您及时下载个人所得税 APP，可方便查询获得的劳务报酬收入和预扣预缴税款，并方便按时进行个人所得税综合所得年度汇算清缴。

您可通过苹果官方APP store 或安卓应用商城下载，也可扫描以下二维码进行下载。



美乐家（中国）日用品有限公司

个税 APP 下载回执

本人姓名 ， 身份证号码 。

本人确认已知悉以上提醒事项，并已下载个人所得税 APP。

签名：

日期：

美乐家见习推广服务商申请表

一、申请人信息

申请人: 张三 通讯地址: XX省XX市XX区(县)X路X号
身份证号码: 320XXXXXXX 通讯电话: 159XXXX
美乐家编号: XXXX 电子邮箱: XX@XX.com (选填)
收款账户 (仅限建设银行借记卡, 如此前已提交, 此处可不重复填写)
开户银行: 中国建设银行 账号: XXXX 账户名: 张三

二、申请人声明

申请人保证本人及其配偶已经登入“美乐家官网→业务中心→资料中心”全面阅读理解并接受《推广服务协议》、《事业代表政策声明》、《美乐家互联网使用指南》及其它不时修改、颁布的美乐家政策的约束。在申请人作为见习推广服务商的有效期内, 应当遵守上述美乐家政策及本申请书及其附件《见习推广服务商展业承诺书》《真实合规展业承诺书》等全部内容, 如有违反, 美乐家有权以书面方式通知申请人解除本协议, 并要求申请人承担违约责任。

本人同意美乐家收集、使用银行卡类的金融信息(个人敏感信息)、以及其他本表单所涉的个人信息, 仅用于帮助本人办理见习推广服务商之目的。

申请表背面的“申请人声明条款”为申请人本人及其配偶自愿作出并严格遵守。

申请人签字: 张三
申请日期: 20xx年xx月x日
收件电子邮箱: Melaorder@melaleuca.com.cn

收件人: 美乐家(中国)日用品有限公司客服部收

请注意: 本申请表共七页, 均需签署姓名并一起递交

美乐家审核决定:

☐ 同意 ☐ 不同意 申请人成为见习推广服务商

审核决定日: _____

申请人声明条款

1. 申请人须按照要求提交申请事项所需的申请资料，并承诺填写信息、申请资料真实有效。如有变更，应立即书面通知美乐家（中国）日用品有限公司（以下简称“美乐家”）。
2. 申请人符合国家法律法规、美乐家政策的规定和要求，具备合法合规的资质和条件；已满 22 周岁，具有完全行为能力，非美乐家正式员工、境外人员、全日制在校学生、医务人员、公务员、教师、现役军人或其它法律法规所禁止从事兼职或经营活动的人员。
3. 美乐家有权接受或拒绝本申请，审核决定自审核决定日起生效，申请人自愿接受美乐家作出的任何审核决定和审核意见。
4. 美乐家的审核决定为同意申请人成为见习推广服务商的，
 - 1) 该审核决定的有效期为 1 年，有特殊情况需要延长或提前结束审核决定的有效期的，美乐家另行通知。
 - 2) 自审核决定日起，申请人在审核决定日前获得的美乐家经营身份即刻终止，申请人应按照《推广服务协议》及其附件的约定、美乐家政策和国家法律法规向美乐家提供推广服务，美乐家在代扣代缴个人所得税后向本申请表中载明的收款账户支付税后服务费。
 - 3) 申请人应在审核决定的有效期内，成立有限公司或个体工商户（以下简称“独立商事主体”）、具备美乐家推广服务商的条件、并以该独立商事主体的名义向美乐家申请成为推广服务商，申请人必须为该独立商事主体的营业执照上的法定代表人、经营者或负责人。美乐家有权根据申请人服务的市场规模等情况，对见习推广服务商的风险进行评级，如申请人服务的市场顾客规模达到一定标准，美乐家通知申请人办理上述营业执照成为美乐家推广服务商的，自通知之日起3个月内，申请人未办理营业执照成为推广服务商，美乐家有权停止发放服务费。美乐家停止支付服务费当月的最后一日，双方的见习推广服务合同关系将自动终止。
 - 4) 审核决定的有效期届满的或申请人成立的独立商事主体已经成为美乐家推广服务商的或者申请人申请成为其它类型经营者的，申请人的见习推广服务商身份即刻终止。
5. 美乐家的审核决定为不同意申请人成为见习推广服务商的或者申请人在第 4 条所述的审核决定的有效期内没有成立独立商事主体并成为美乐家推广服务商的，申请人不得经营美乐家事业。
6. 申请人、申请人的配偶与美乐家不存在任何形式的劳动关系、劳务关系或其它人身依附性法律关系。
7. 申请人配偶的行为已取得申请人授权，等同于申请人的行为，申请人对其配偶的行为承担相应的法律后果。
8. 美乐家已经向申请人明确告知阐述收集使用个人信息的目的、类型、使用方式和删除方式，申请人同意提供个人信息给美乐家保存、使用和修改。申请人也已经向其配偶阐释告知相关事项并取得其同意。
9. 在申请人作为见习推广服务商的有效期内，申请人与美乐家任意一方均有权提前10天书面通知对方无理解除本协议，互不负违约责任。

申请人签字： 张三

申请日期： ×年×月×日

见习推广服务商 展业承诺书

本人在严格遵守国家法律法规、政策，遵守美乐家各项制度，不从事欺诈、违法或有违道德的行为的基础上郑重承诺如下：

1. 真实准确地介绍产品的使用方式、注意事项及产品退换货政策等事项。不做任何夸大不实、引人误解的宣称、演示、分享。
2. 不得明示或暗示产品具有预防或治疗疾病的功效。当消费者患有疾病或有不适症状时，应当建议消费者立即停止使用产品、到医院就医治疗、遵从医嘱，不得宣称产品有治疗疾病、缓解不适的效果，不得建议消费者停医停药，不得提供治疗疾病的建议或意见。
3. 尊重消费者的选择自由，不强行推广美乐家产品，不怂恿、引诱、教唆消费者过度购买。不诱骗消费者尤其是老年、病弱等人群。
4. 不以研讨会、激励会、表彰会、旅游等形式举办与美乐家相关或假借美乐家名义的会议或活动。不从事“拉人头”、传销或其它涉嫌欺诈的活动。不利用社交媒体等方式非法集资、敛财、捐款。不直接或变相炫耀收入财富、生活方式，物质享受。

承诺人（签字）： 张三

身份证号： 320 xxx xx xx

日期： 20xx年x月x日

真实合规展业承诺书

鉴于：

本人向美乐家（中国）日用品有限公司（以下简称“美乐家”）申请成为美乐家见习推广服务商（以下简称“本人”或“服务商”）。本人将严格依照签署的相关法律文件的约定开展美乐家事业，向美乐家提供真实的产品推广服务和市场管理服务。故此，理解同意并郑重承诺以下事项：

- 一、本人提供之**产品推广服务**，在于通过推广美乐家产品来寻找认可美乐家产品且具备真实入会和消费意愿的消费者，促成其加入成为美乐家会员顾客，并且形成真实的、稳定的和持续的美乐家产品消费习惯。美乐家会员顾客，具体是指具有真实购买意图、充分了解美乐家、提交真实有效的申请资料、亲自购买和使用美乐家产品的顾客。
- 二、本人提供之**市场管理服务**，是基于维持、发展美乐家会员顾客群体而形成的市场管理活动，其内容包括但不限于为本市场提供售前售后咨询服务，维持并提高本市场月度消费续订率，挽留终止和退出的会员顾客，培养新的推广服务商等。
- 三、美乐家推广服务费的对价是本人向真实顾客提供了真实服务，该等推广服务具体包括向真实的顾客推荐美乐家产品，提供示范、讲解产品、经验分享，市场管理，从而让其了解和熟悉产品，产生真实的购买意愿，成为美乐家顾客并持续消费。未真实提供这些服务，无法获得推广服务费。
- 四、本人应当确保本市场内美乐家会员顾客的**真实性**，市场内不应存在代为注册会员，代为订购美乐家产品，转赠、转售、直接或间接地向第三方供应美乐家产品等利用美乐家产品或服务获取推广服务费以外的利益的情形。如违约转售的，美乐家有权 1) 不再支付任何费用，并要求本人退回已获得的全部推广服务费；且 2) 本人应向美乐家支付**5万元/次**转售行为的违约金（例如转售4次，应支付的违约金为**20万元**）。本人知晓并同意违反此规定，将导致消费者对美乐家品牌评价降低，损害美乐家商誉，对公司造成无法弥补的重大损害。就此本人将额外承担 **30万元**的商誉损害赔偿金。
- 五、本人不会通过任何不真实乃至欺诈的方法与手段来从事美乐家事业，该方法与手段包括但不限于发展不真实的会员顾客，虚构不存在的产品推广服务和市场管理服务，操纵他人会员账号或者服务商运营资格，弄虚作假应对美乐家履约核查等。
- 六、本人应当保留证明真实地履行产品推广服务和市场管理服务的证明材料，保留期限不少于**贰年**，并根据美乐家的履约核查要求予以提供。本人充分认可并接受由此造成的所有有利或不利后果。
- 七、本人理解并同意接受美乐家**履约核查**。美乐家有权单方自行对可能的违约行为或服务商的达成状态进行履约核查和最终认定。例如：1) 新达成某阶段的服务商（如新达成初级推广服务商三）；2) 某一个月內快速达成新阶段的服务商；3) 短期内推广服务工作触及的顾客数量激增，市场规模快速增长；4) 其他美乐家认为需要进行履约核查的情形。履约核查期间，美乐家有权冻结、暂停支付所有服务费用，并将采取以下措施：1) 本人应配合调查，提供要求的信息或材料，否则公司有权立即终止合作并不再支付任何费用；2) 如本人违反约定而被终止合作的，本人无权要求美乐家支付任何费用；3) 如调查后认定本人符合公司标准的，美乐家将立即支付被冻结的全部服务费用。
- 八、本人不得从事或介绍他人从事美乐家同类竞争事业。在双方合作期间或合作终止之后的 12 个月内，本人不得参与或介绍他人经营同美乐家具有竞争关系之同类服务活动。

九、本人过去未曾从事任何前述一（向非真实顾客提供推广服务）、二（销售、转售、赠予美乐家产品）、三（从事或介绍他人从事竞争事业）行为，现在没有从事、将来也不会从事此类行为，如有违反，公司有权：

1. 立即解除与本人的任何合同/协议，并不再支付任何未付的费用。本人已获得的相关费用，将全部退还公司。
2. 采取措施限制推广服务权利，包括禁止参与美乐家任何形式的表彰及业务促销活动等；
3. 本人应向美乐家支付违约金，违约金额为违约行为发生当月前十二个月服务费总额的 2 倍（如不满十二个月的，违约金为合同/协议实际履行期间的全部服务费用的 2 倍）；
4. 赔偿美乐家因维权而产生的所有费用，如：律师费、公证费、第三方调查费用等。
5. 上述不足以弥补美乐家全部损失的，本人应当继续承担赔偿责任。

十、本承诺书为本人与美乐家签署的各类法律文件的组成部分；若内容与其他法律文件不一致的，则以本承诺书内容为准。本人违反以上承诺内容的，则视为对美乐家其他各类法律文件的根本违反，应当依约承担违约责任。

本人充分理解并同意，美乐家 CDM 商业模式的核心是构建庞大的、忠诚的、稳定的美乐家会员顾客体系。“**把真实的产品带给真实的顾客因为他们真的需要**”是美乐家的经营原则更是每一个服务商的服务准则。任何通过不真实的手段来发展缺乏真实意愿乃至虚假顾客的行为，都将对美乐家的商业模式和会员顾客体系造成实质损害。那些实施不真实的甚至欺诈的方法与手段进行市场炒作的行为，不仅严重违反了美乐家相关法律文件的约定，更是触碰了国家法律法规的红线。

本人（签名）： 张三

身份证号： 320XXX XXXX

日期： 20XX 年 X 月 X 日